

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1352/2542

นาย ประธาน ศรียุทธไกร
บริษัท อาร์ ซี เค มาสด้า จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49, มาตรา 54

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(4)

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 (4)

คำตัดเตือนเป็นหนังสือตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ 47(4)ไม่ได้กำหนดแบบไว้ว่าจะต้องมีรูปแบบและข้อความเป็นอย่างใด แต่หนังสือตัดเตือนนั้นจะต้องเป็นกรณีที่นายจ้างตัดเตือนลูกจ้างที่ได้กระทำผิดฝ่าฝืน ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง มิให้กระทำผิดเช่นนั้นซ้ำอีก หากกระทำจะต้องถูกลงโทษ แต่ตามใบเตือนของจำเลยคงระบุแต่เพียงว่าโจทก์กระทำผิดมาทำงานสายเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลยเท่านั้น มิได้มีข้อความที่เป็นคำตัดเตือนของนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างกระทำผิดเช่นนั้นซ้ำอีกและหากกระทำผิดอีกต้องถูกลงโทษไว้ ใบเตือนของจำเลยจึงถือไม่ได้ว่าเป็นหนังสือตัดเตือนตามกฎหมาย กรณีจึงไม่เข้าข้อยกเว้นที่จำเลยจะไม่จ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีและค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 45,47(4) เพราะเหตุที่โจทก์กระทำผิดซ้ำ โจทก์กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยมาทำงานสายหลาย

ครั้งและหลังจากจำเลยมีใบเตือนแล้ว โจทก์ก็ยังคงมาสายอยู่เป็นประจำอีก ทั้งยังกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยเรื่องอื่น ๆ เช่นนี้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุอันสมควร ถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้และโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 583 ในวันพิจารณาโจทก์ได้แถลงรับข้อเท็จจริงต่อศาลแรงงานว่าในการทำงานกับจำเลยโจทก์มาทำงานสายเป็นประจำและจำเลยได้มีหนังสือเตือนตามเอกสารท้ายคำให้การจริง อันเป็นการยอมรับว่าใบเตือนดังกล่าวได้ออกโดยจำเลย ซึ่งศาลแรงงานก็ได้วินิจฉัยว่าโจทก์มาทำงานสายเป็นประจำอันเป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือนเป็นหนังสือ ส. จึงบอกกล่าวเลิกจ้างโจทก์จริง ฉะนั้น ที่โจทก์อุทธรณ์โต้เถียงว่า ใบเตือนดังกล่าวของจำเลยจึงออกโดยผู้มีอำนาจหรือไม่ปรากฏ จึงเป็นการออกใบเตือนโดยไม่ชอบนั้น ย่อมเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและไม่ได้บอกกล่าวเลิกจ้างล่วงหน้าตามกฎหมายขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินประกัน ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชยและค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามฟ้อง

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่นำเอายางรถยนต์พร้อมกระทะล้อรวม 4 ชุด ของจำเลยขายและส่งมอบให้กับลูกค้าโดย

ทุจริต โดยไม่ได้รายงานผลการกระทำให้จำเลยทราบ และมีได้ส่งมอบเงินที่ขายได้ให้กับจำเลยตามระเบียบของบริษัท แต่กลับนำไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดอาญาต่อจำเลยที่เป็นนายจ้าง และเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ของโจทก์ นอกจากนี้โจทก์ได้มาปฏิบัติงานสายอันเป็นการกระทำฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานและจำเลยได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว ปรากฏว่าโจทก์ยังได้มาทำงานสายอีก จำเลยจึงมีสิทธิบอกเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหาย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ส่วนเงินประกันจำนวน 1,000 บาท โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกคืน เนื่องจากโจทก์ได้ขับขีรถยนต์ของจำเลยด้วยความประมาทเลินเล่อชนกับ รถยนต์ของผู้อื่น ทำให้รถยนต์ของจำเลยได้รับความเสียหาย ต้องเสื่อมสภาพ และเสื่อมราคา คิดเป็นเงิน 15,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การที่โจทก์นำยางรถยนต์พร้อมกระทะล้อรวม 4 ชุด ของจำเลยไปขายแก่ลูกค้านั้นเป็นเพียงการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างเท่านั้น ฟังไม่ได้ว่าโจทก์กระทำทุจริตต่อหน้าที่ แต่โจทก์ได้กระทำผิดซ้ำคำเตือนเป็นหนังสือจริง การเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร ถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย และจำเลยก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 45, 47 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 สำหรับเงินประกันการทำงานจำนวน 1,000 บาท จำเลยคิดหักจากการกระทำโดยประมาทของโจทก์เป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายนั้นเหมาะสมแล้วจึงไม่มีสิทธิเรียกคืนจากจำเลย พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 1,666.50 บาท แก่โจทก์ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ข้อแรกว่าใบเตือนตามเอกสารหมายเลข 3 ไม่มีลักษณะเป็นการเตือนเพราะไม่มีเนื้อหาในทางตักเตือนไม่ให้กระทำผิดอีกและหากฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษอย่างไร แต่เป็นเพียงการแจ้งให้ทราบเท่านั้น เห็นว่า คำตักเตือนเป็นหนังสือตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 47(4) ไม่ได้กำหนดแบบไว้ว่าจะต้องมีรูปแบบและข้อความเป็นอย่างใด แต่หนังสือตักเตือนนั้นจะต้องเป็นกรณีที่นายจ้างตักเตือนลูกจ้างที่ได้กระทำผิดฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างมิให้กระทำผิดเช่นนั้นซ้ำอีก หากกระทำจะต้องถูกลงโทษ แต่ตามใบเตือนตามเอกสารหมายเลข 3 ของจำเลยคงระบุแต่เพียงว่าโจทก์กระทำผิดมาทำงานสายเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลยเท่านั้นมิได้มีข้อความที่เป็นคำตักเตือนของนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างกระทำผิดเช่นนั้นซ้ำอีกและหากกระทำผิดอีกต้องถูกลงโทษไว้ด้วยแต่อย่างใด ใบเตือนตามเอกสารหมายเลข 3 ของจำเลยจึงถือไม่ได้ว่าเป็นหนังสือตักเตือนตามกฎหมาย กรณีจึงไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่จ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีและค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 45, 47(4) แต่การที่โจทก์กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยมาทำงานสายหลายครั้งตามที่ปรากฏในบันทึกเอกสารหมายเลข 3 ของจำเลยและหลังจากนั้นก็ยังคงมาสายอยู่เป็นประจำอีก ทั้งยังกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยเรื่องอื่น ๆ เช่นนี้การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ จึงเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุอันสมควรถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมดังที่โจทก์อ้าง โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ และไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 ด้วย ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์กระทำผิดซ้ำคำเตือนเป็นหนังสือจำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน

ประจำปีและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

ที่โจทก์อุทธรณ์อีกข้อหนึ่งว่า ใบเตือนฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2540 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2540 ทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้ออกและออกโดยมีอำนาจอย่างไรหรือไม่ ส่วนใบเตือนฉบับอื่น ๆ ออกโดยนายธวัชชัย ทิมธนสุข ก็มีได้นำสืบให้ศาลเห็นว่านายธวัชชัย เป็นผู้ที่มิอำนาจออกใบเตือนดังกล่าว จึงเป็นการออกโดยมิชอบนั้น เห็นว่า ในวันพิจารณาโจทก์ได้แถลงรับข้อเท็จจริงต่อศาลแรงงานกลางว่าในการทำงานกับจำเลยโจทก์มาทำงานสายเป็นประจำและจำเลยได้มีหนังสือเตือนตามเอกสารท้ายคำให้การจริงตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลแรงงานกลางฉบับลงวันที่ 3 มิถุนายน 2541 อันเป็นการยอมรับว่าใบเตือนดังกล่าวได้ออกโดยจำเลยซึ่งศาลแรงงานกลางก็ได้วินิจฉัยว่าโจทก์มาทำงานสายเป็นประจำอันเป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือนเป็นหนังสือ นายสุรชาติจึงบอกกล่าวเลิกจ้างโจทก์จริง ฉะนั้น ที่โจทก์อุทธรณ์โต้เถียงว่า ใบเตือนดังกล่าวออกโดยผู้มีอำนาจหรือไม่ไม่ปรากฏจึงเป็นการออกใบเตือนโดยไม่ชอบนั้นจึงเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 บรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 30,000 บาท และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีอีก 2 วัน เป็นเงิน 666.50 บาท แก่โจทก์ด้วย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(อร่าม หุตางกูร-เสมอ อินทรศักดิ์-มงคล คุปต์กาญจนากุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ